ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA N° 002/2024

TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICA Nº 002/2024 PARA AQUISIÇÃO DE 44 TRANSFORMADORES ELÉTRICOS TRIFÁSICOS DE 15 KVA ATÉ 500 KVA, IMERSOS EM ÓLEO MINERAL ISOLANTE, PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA COSANPA NO ESTADO DO PARÁ.

1 – OBJETO

Orientar o processo de contratação, estabelecer critérios e apresentar instruções para a aquisição de 44 (quarenta e quatro) transformadores elétricos trifásicos de distribuição, com potências nominais de 15 KVA até 500 KVA, tipo núcleo envolvido, imersos em óleo mineral isolante, para instalação exterior ou abrigada, para as subestações elétricas dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da COSANPA no Estado do Pará.

2 – JUSTIFICATIVA TÉCNICA.

O transformador elétrico é um equipamento estático que funciona pelo princípio da indução eletromagnética, cuja finalidade é transferir energia elétrica de um circuito primário a um outro circuito secundário, obtendo tensões e correntes elétricas diferentes, conservando a mesma frequência em Hertz. É o equipamento principal das subestações elétricas, podendo ser instalado ao tempo em postes e/ou abrigado em edificações, em várias potências e com diferentes relações de transformação de tensões elétricas nominais, sendo projetados para ter alta eficiência, de modo a minimizar as perdas internas de energia e o calor dissipado

Os transformadores de distribuição são aqueles que rebaixam a tensão elétrica de uma rede elétrica de média tensão (13.800 Volt) ao nível de utilização das instalações elétricas do consumidor final: 220 Volt, 380 Volt ou 440 Volt. Seu núcleo é construído com chapas de aço silício de grão orientado ou de metal amorfo, imerso em óleo mineral isolante, que circula por convecção térmica dentro de carcaça metálica com radiadores para facilitar a dissipação de calor com o ar exterior

Atualmente, as subestações elétricas da COSANPA encontram-se em operação com transformadores antigos, obsoletos, ou ainda tendo vida útil operacional esgotada e sujeitos a precárias condições de

(91) 3251-7874
cpl@cosanpa.pa.gov.br
Av. Magalhães Barata, 1201
São Brás – CEP: 66060-901
Belém – Pará

cosanpa
cosanpa
cosanpaoficial

manutenção. Vários equipamentos já foram submetidos a processos de restauração nas oficinas contratadas em diferentes circunstâncias. Portanto, há necessidade técnica de reposição por transformadores elétricos novos para restabelecer a confiabilidade operacional, assim como para estabelecer unidades de reserva e garantir o pleno e adequado funcionamento dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário da COSANPA no Estado do Pará.

3 – MODALIDADE DE DISPUTA

Recomenda-se o modo de disputa aberto/fechado porque promove a competitividade entre as empresas participantes do certame levando como consequência a oferta de maiores descontos ou menor preço, favorecendo, desse modo, à Administração.

4 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O julgamento adotará como critério o menor preço por item, considerando o atendimento de todas as especificações técnicas e demais condições estabelecidas no presente termo de referência.

5 – DEFINIÇÕES

A realização dos fornecimentos contratados deverá ocorrer com a obediência das seguintes referências:

5.1. Lei nº 13.303/2016 que dispõe sobre o Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios**;**

5.2. Decreto Estadual nº 2.121 de 28/06/2018 e o Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da
COSANPA;

5.3. Termo de referência técnica, contrato de fornecimento formalmente celebrado entre a COSANPA e a empresa contratada, bem como as autorizações de fornecimento ou ordens de compra emitidas pela
COSANPA;

5.4. A contratada deverá providenciar o cumprimento de todas as leis, normas, regulamentos e demais exigências legais dos órgãos fiscalizadores, nos âmbitos federal, estadual e municipal, incluindo o CREA/PA, aplicáveis aos fornecimentos previstos neste termo de referência.

(91) 3251-7874
cpl@cosanpa.pa.gov.br
Av. Magalhães Barata, 1201
São Brás – CEP: 66060-901
Belém – Pará

5.5. A contratada deverá providenciar o cumprimento de todas as Leis trabalhistas e Normas Reguladoras (NR) de Segurança do Trabalho, atualizadas e vigentes, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE):

5.6. A contratada deverá providenciar o cumprimento de todas as Normas, atualizadas e vigentes, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

5.7. A contratada deverá providenciar o cumprimento de todas as Normas e procedimentos internos da COSANPA.

5.8. A contratada deverá providenciar tomar o completo conhecimento de todas as planilhas, especificações técnicas, Termo de Referência, Contrato, Autorização de Fornecimento ou Ordem de Compra, bem como os demais documentos fornecidos pela COSANPA. Quaisquer necessidades de informação ou esclarecimento adicional deverão ser formalmente apresentadas à COSANPA.

5.9. Todo o pessoal envolvido na execução dos fornecimentos contratados, objeto deste termo de referência, será de total responsabilidade da contratada, inclusive obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas, eximindo a contratante de quaisquer ônus.

5.10. A contratada será inteiramente responsável perante a justiça civil, criminal e trabalhista por acidentes envolvendo o seu pessoal e/ou danos a terceiros, sem quaisquer ônus para a contratante.

6 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E QUANTITATIVOS

6.1 – NORMAS BRASILEIRAS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E INSTRUÇÕES DE FÁBRICA:

a) Todas as características técnicas dos transformadores elétricos têm que ser obrigatoriamente compatíveis com as pertinentes normas técnicas brasileiras relacionadas a seguir e a especificação técnica da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, que é a empresa concessionária do serviço de distribuição e fornecimento de energia elétrica no Estado do Pará.

LEGISLAÇÕES TÉCNICAS BRASILEIRAS APLICÁVEIS A TRANSFORMADORES

NBR 5356	Transformadores de Potência.
NBR 5440	Transformadores para redes aéreas de distribuição.
NBR 7036	Recebimento, instalação e manutenção de transformadores de distribuição imersos em líquido isolante.

(91) 3251-7874
cpl@cosanpa.pa.gov.br
Av. Magalhães Barata, 1201
São Brás – CEP: 66060-901
Belém – Pará

cosanpa
cosanpa
cosanpaoficial

NBR 7037	Recebimento, instalação e manutenção de transformadores de potência em óleo isolante mineral.
NBR 12454	Transformadores de potência de tensões máximas até 36,2kV e potência de 225 kVA até 3.750 kVA – Padronização.
Portaria INMETRO Nº 378 / 2010	Requisitos de avaliação da conformidade para transformadores de distribuição em líquido isolante.
NR 10	Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (EQUATORIAL PARÁ)

ET.001.EQTL.Normas e Qualidade – Revisão 04 – 2022	Transformador de Distribuição à Óleo Mineral

b) O atendimento a todos os aspectos técnicos previstos nas normas e especificações técnicas acima mencionadas é indispensável para garantir as adequadas condições de fabricação, teste, armazenagem, transporte, desembarque, recebimento, aprovação final e operação dos transformadores a serem fornecidos para a COSANPA.

c) A empresa vencedora do processo licitatório para fornecimento de transformadores para a COSANPA também deverá observar rigorosamente todas as instruções, recomendações e procedimentos estabelecidos nos manuais e demais documentos técnicos dos fabricantes dos equipamentos a serem entregues.

6.2 – DESCRIÇÕES TÉCNICAS COMUNS A TODOS OS TRANSFORMADORES PREVISTOS:

A relação de descrições técnicas individuais (potências nominais, tensões nominais secundárias, etc) e quantitativos por item de fornecimento é apresentada na planilha que compõe o APÊNDICE 01.

Dentre as características construtivas dos transformadores a serem adquiridos pela COSANPA, com potências nominais de **15** a **500 KVA,** são relacionadas as seguintes especificações técnicas principais, dentre outras exigências das normas técnicas brasileiras e das especificações técnicas da concessionária de energia:

6.2.1. Classe de Tensão (kV): **15 KV**

6.2.2. Frequência Nominal: **60 Hertz**

(91) 3251-7874
cpl@cosanpa.pa.gov.br
Av. Magalhães Barata, 1201
São Brás – CEP: 66060-901
Belém – Pará

6.2.3. Tensão suportável nominal à frequência industrial durante 1 minuto: **34 KV** eficaz

6.2.4. Tensão suportável nominal de impulso atmosférico: **95 KV**

6.2.5. Refrigeração: **ONAN** – Óleo Natural, Ar Natural – Imerso em óleo mineral isolante

6.2.6. Enrolamento Primário: **Ligação em Triângulo (delta)**

6.2.7. Enrolamento Secundário: **Ligação em Estrela com neutro acessível**

6.2.8. Tensões Primárias Nominais: **05 derivações = 13,8/13,2/12,6/12/11,4 KV**

6.2.9. Tensão Secundária Nominal (especificações por item no APÊNDICE 01):

- **220/127** Volt ou
- **380/220** Volt ou
- **440/254** Volt.

6.2.10. Esquema de ligação para transformadores trifásicos: **Dyn1** indicado na NBR 5440

6.2.11. Deslocamento Angular: **30°**

6.2.12. Elevação de Temperatura: **55° C** no ponto médio dos enrolamentos / **50° C** no topo do óleo

6.2.13. Instalação: **Em ambiente externo (ao tempo) em poste ou sobre piso preparado**

6.2.14. Acessórios: **Comutador de derivações sem tensão e para-raios.**

6.2.15. O transformador deve resistir aos esforços de curto-circuito, quando ensaiado de acordo com a norma NBR 5356-5, sendo a corrente simétrica do ensaio limitada ao máximo de 25 vezes a corrente nominal do transformador.

6.2.16. O transformador deve suportar a pressão manométrica de 0,07 Mpa (0,7 kgf/cm2) durante uma hora.

6.2.17. O comutador de derivações deve ter comando rotativo, ser do tipo linear, para operações sem carga e sem tensão, ter comutação simultânea nas fases e contatos eficientes em todas as posições.

(91) 3251-7874
cpl@cosanpa.pa.gov.br
Av. Magalhães Barata, 1201
São Brás – CEP: 66060-901
Belém – Pará

cosanpa
cosanpa
cosanpaoficial

Sua manopla de acionamento deve ser externa na lateral do tanque e instalada de forma a garantir a estanqueidade.

6.2.18. Os materiais isolantes dos transformadores devem ser no mínimo de classe térmica 105.

6.2.19. O óleo isolante deve ser do tipo A (base naftênica) e antes do contato com o equipamento, deve estar de acordo com as resoluções vigentes da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural Bio-combustíveis (ANP).

6.2.20. O Transformador deve possuir um dispositivo de alívio de pressão que opere quando o valor da sobrepressão não ultrapasse o valor máximo admissível.

6.2.21. Pintura externa para ambiente não agressivo, com superfície metálica preparada, aplicação de tinta de base antiferruginosa e aplicação de tinta compatível com a tinta de base, na cor cinza claro, padrão Munsell N 6.5 semibrilho, perfazendo a espessura mínima final da película seca de 120 µm.

6.2.22. As buchas devem ser de porcelana vitrificada, com características compatíveis com os enrolamentos respectivos e devem estar de acordo com as normas NBR 5034, NBR 5435, NBR 5437 e NBR5440.

6.2.23. As buchas terminais primárias devem ser montadas sobre a tampa, esta deve ser provida de ressaltos para evitar o acúmulo de água. As buchas secundárias devem ser montadas lateralmente ao tanque. As fixações das buchas devem ser internas.

6.2.24. A massa total do transformador para instalação em poste não pode ultrapassar 1.500 kg.

6.2.25. Os transformadores de distribuição em líquido isolante receberão a aplicação da etiqueta nacional de conservação de energia (ENCE – INMETRO) a ser aposta no produto, obrigatoriamente, de forma a se tornar visível ao usuário.

6.2.26. Quaisquer dúvidas sobre aspectos técnicos, quantitativos ou condições de entrega sobre os fornecimentos previstos deverão ser encaminhadas para esclarecimento formal pela COSANPA

6.3 – EMBALAGENS E TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE ENTREGA

6.3.1. A entrega dos transformadores contratados para fornecimento à COSANPA ocorrerá mediante a formalização de “Autorizações de Fornecimento”, que serão encaminhadas à empresa contratada,

(91) 3251-7874
cpl@cosanpa.pa.gov.br
Av. Magalhães Barata, 1201
São Brás – CEP: 66060-901
Belém – Pará

cosanpa
cosanpa
cosanpaoficial

estabelecendo quais unidades deverão ser faturadas e transportadas a cada remessa autorizada, durante o período da vigência contratual.

6.3.2. Os transformadores devem ser acondicionados individualmente, em embalagens de madeira adequadas ao transporte rodoviário;

6.3.3. O transporte deve ser realizado de modo a proteger todo o equipamento contra quebra ou danos devido ao manejo. Toda anormalidade detectada no recebimento do transformador, devido ao transporte, deve ser sanada às expensas do fornecedor;

6.3.4. A embalagem deve ser feita de modo que o peso e as dimensões sejam conservados dentro de limites razoáveis a fim de facilitar o manuseio, o armazenamento e o transporte;

6.3.5. Todas as despesas com o transporte e a entrega dos transformadores completos e seus eventuais acessórios ou partes integrantes, inclusive carregamento e descarregamento de caminhões ou outros meios de transporte utilizados, serão totalmente (fretes, seguros, guindautos, pessoal contratado, alimentação, etc) custeados pela empresa contratada para o fornecimento.

6.3.6. O local da entrega dos transformadores será conforme indicado na respectiva Autorização de Fornecimento, no seguinte endereço:

Referência e Endereço
Almoxarifado Central da COSANPA (Parque Estadual do Utinga – PEUt) Av. João Paulo II, s/nº – esquina da Rua do Utinga. Bairro do Curió-Utinga CEP 66.610-770 – Município de Belém – Estado do Pará

6.3.7. A empresa contratada para o fornecimento dos transformadores relacionados no APÊNDICE 01 deverá entregar, junto com cada equipamento individual, todos os seus respectivos manuais (impressos ou gravados em CD-ROM), relatórios de testes e/ou ensaios, certificados e/ou termos de garantia, certificados e selos de qualidade, devidamente assinados e carimbados por profissional vinculado ao fornecedor e/ou fabricante, sendo toda documentação identificada para cada número de série.

6.3.8. A entrega de documentos, materiais e/ou equipamentos no Almoxarifado da COSANPA ocorrerá nos dias úteis da semana, no horário comercial de trabalho da empresa: de 08 às 12 e das 13 às 17 horas.

(91) 3251-7874
cpl@cosanpa.pa.gov.br
Av. Magalhães Barata, 1201
São Brás – CEP: 66060-901
Belém – Pará

6.3.9. A COSANPA não assumirá qualquer responsabilidade por veículos, materiais e/ou equipamentos que não estiverem formalmente entregues e recebidos pelos empregados da Gerência Executiva encarregada

da administração do Almoxarifado. Também não responderá pela vigilância e/ou conservação do patrimônio de terceiros, porventura deixados ou mantidos na região externa do almoxarifado, em qualquer dia, horário ou circunstância.

6.3.10. A empresa COSANPA não é responsável pela administração do Parque Estadual do Utinga, que está sob a responsabilidade da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), sendo a contratante apenas usuária de parte da região interna e das vias de acesso e circulação terrestre, também compartilhadas com outras entidades da administração pública paraense.

7 – AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, INSPEÇÕES E TESTES DOS FORNECIMENTOS

7.1 – CONFORMIDADE

A conformidade dos fornecimentos dos equipamentos contratados será avaliada conforme previsto nas normas técnicas brasileiras, na especificação técnica da concessionária de energia (Equatorial Pará) e demais informações e requisitos apresentados neste termo de referência e seus Apêndices. O fornecedor contratado deverá cumprir rigorosamente as seguintes diretrizes básicas:

7.1.1. Quaisquer dúvidas, eventuais conflitos ou divergências de informações, referências normativas, características técnicas ou condições de fabricação, fornecimento, entrega ou documentação deverão ser formalmente apresentadas para a COSANPA que então deverá deliberar sobre cada aspecto envolvido.

7.1.2. No caso de na proposta comercial constar alguma característica técnica ou condição divergente do previsto no Edital do processo licitatório, a empresa proponente deverá apresentar Declaração de Exceção às Especificações, com a necessária objetividade e a clareza suficiente para o completo entendimento da situação.

7.1.3. A contratada deverá apresentar antecipadamente e junto com a proposta comercial os manuais técnicos, desenhos técnicos, certificados e demais documentações dos fabricantes dos equipamentos a serem fornecidos. Na ocasião do eventual acompanhamento dos testes ou das inspeções de recebimento dos produtos a serem entregues, estas documentações deverão ser apresentadas individualizadas para cada unidade transformadora e respectivo número de série de fabricação.

(91) 3251-7874
cpl@cosanpa.pa.gov.br
Av. Magalhães Barata, 1201
São Brás – CEP: 66060-901
Belém – Pará

7.1.4. Qualquer proposta de modificação, adaptação ou ajuste em relação às especificações e documentações fornecidas pela COSANPA deverão ser previamente e formalmente apresentadas para análise e deliberação da contratante.

7.2 – INSPEÇÕES E TESTES

7.2.1. A contratada deverá informar o cronograma de todas as etapas do processo de fabricação, montagem e testes de conformidade e/ou desempenho, relativo ao fornecimento dos itens contratados, permitindo

que a COSANPA, a seu próprio critério, possa enviar inspetor qualificado para fiscalização. Todas as despesas (transporte, hospedagem e alimentação) do inspetor são de responsabilidade exclusiva da COSANPA.

7.2.2. As etapas de fabricação, testes/ensaios, embalagem e transporte dos itens a serem fornecidos somente deverão acontecer após a aprovação formal da COSANPA, após análise da documentação formalmente apresentada pelo fornecedor contratado, a cada etapa.

7.2.3. A COSANPA deverá ser informada com antecedência mínima de 15 dias úteis, das datas em que cada equipamento (ou lote) estiver efetivamente pronto para inspeção técnica e ensaios. Os instrumentos de medição usados devem ser de precisão ASA, classe de exatidão 0,5 ou inferior, e estarem aferidos por órgão oficial ou outros devidamente credenciados, com os respectivos certificados de aferição. A critério e disponibilidade da COSANPA, será designado inspetor qualificado para fiscalização.

7.2.4. Todos os ensaios a serem efetuados deverão ocorrer em transformadores prontos, totalmente montados e cheios de óleo isolante. As despesas relativas a equipamentos, instrumentos, material de laboratório e pessoal para execução dos ensaios serão de completa responsabilidade do fabricante ou fornecedor.

7.2.5. Para todos os transformadores a serem entregues para a COSANPA, o fabricante deverá apresentar os relatórios dos testes elétricos previstos nas normas técnicas brasileiras, destacando-se os seguintes ensaios principais:

a) Medição da resistência elétrica dos enrolamentos;

(91) 3251-7874
cpl@cosanpa.pa.gov.br
Av. Magalhães Barata, 1201
São Brás – CEP: 66060-901
Belém – Pará

b) Medição da relação de transformação e polaridade e verificação do deslocamento angular e sequência de fases;

c) Medição da impedância de curto-circuito e perdas em cargas;

d) Medição de perdas em vazio e corrente de excitação;

e) Tensão suportável a frequência industrial;

f) Tensão induzida de curta duração;

g) Medição da resistência de isolamento;

h) Estanqueidade e resistência a pressão à frio;

i) Inspeção visual e dimensional;

j) Verificação da espessura e aderência da pintura da parte externa de transformadores.

8 – CONDIÇÕES DE GARANTIA

8.1. Os equipamentos entregues deverão estar totalmente cobertos com suas garantias contra defeito de material ou de fabricação, por período mínimo de 24 meses a partir da data de entrega e de 18 meses após a entrada em operação, prevalecendo o que ocorrer primeiro, cabendo à vencedora da licitação fornecer os termos formais de garantias de cada equipamento por ordem de fornecimento emitida.

8.2. Em caso de devolução dos transformadores para reparo ou substituição, no período de garantia, todos os custos de material e transporte para a inspeção, para a entrega e para a instalação dos transformadores, novos e reparados, serão de responsabilidade exclusiva do fornecedor e a extensão da garantia deverá ser considerada de no mínimo por mais doze meses contados a partir da data da nova entrega, acrescido do tempo de indisponibilidade.

9 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

9.1 – O presente termo estabelece as condições básicas. Caso necessário a COSANPA poderá alterar ou completar detalhes para atender casos particulares possíveis de acontecer no momento das aquisições da natureza contratada, desde que não altere os custos da planilha da proposta comercial contratada.

(91) 3251-7874
cpl@cosanpa.pa.gov.br
Av. Magalhães Barata, 1201
São Brás – CEP: 66060-901
Belém – Pará

cosanpa
cosanpa
cosanpaoficial

9.2 – Caberá à contratada dispor dos meios para o pleno fornecimento dos equipamentos em licitação, em conformidade com os prazos estabelecidos.

9.3 – Outras situações não previstas, caso ocorram, deverão ser formalmente tratadas entre as partes envolvidas.

10 – PRAZOS PARA VIGÊNCIA DO CONTRATO E ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

10.1 – VIGÊNCIA DO CONTRATO

O Contrato terá vigência total de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura pelas partes interessadas.

10.2 – PRAZOS PARA A ENTREGA DAS REMESSAS DE EQUIPAMENTOS

Após a assinatura do contrato pelas partes interessadas, serão emitidas Autorizações de Fornecimento (AF) que registrarão no seu corpo, todos os itens contratados que deverão ser entregues a cada etapa, devendo ser cumprido um período máximo de **60 (sessenta) dias** entre o recebimento de cada AF pelo fornecedor e a efetivação da entrega da respectiva remessa de equipamentos no almoxarifado da COSANPA.

11 – GESTÃO DO CONTRATO

A gestão do contrato, assim como a fiscalização dos equipamentos recebidos, ficará sobre a responsabilidade da Unidade de Serviço de Manutenção (USMA) da Diretoria de Operações.

12 – PENALIDADES, MULTAS E SANÇÕES

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 13.303/2016 e do Regimento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da COSANPA:

a) Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) Fraudar na execução do contrato;

d) Comportar-se de modo inidôneo;

e) Cometer fraude fiscal;

(91) 3251-7874
cpl@cosanpa.pa.gov.br
Av. Magalhães Barata, 1201
São Brás – CEP: 66060-901
Belém – Pará

cosanpa
cosanpa
cosanpaoficial

f) Não mantiver a proposta.

12.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendido aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

b) Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

c) Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a COSANPA, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

12.3. Também ficam sujeitas a tais penalidades as empresas ou profissionais que:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto no art. 204 do RILC da COSANPA.

12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à COSANPA, observado o princípio da proporcionalidade.

13 – DA GARANTIA CONTRATUAL:

(91) 3251-7874
cpl@cosanpa.pa.gov.br
Av. Magalhães Barata, 1201
São Brás – CEP: 66060-901
Belém – Pará

13.1 – A empresa vencedora desta licitação se obriga a apresentar garantia, antes da assinatura do contrato, numa das seguintes modalidades, no valor equivalente a **5%** (cinco por cento) da contratação:

a) Caução em dinheiro ou em título de dívida pública;

b) Fiança bancária;

c) Seguro-garantia.

13.1.1 – Sobre o valor da caução prestada em dinheiro, incidirá a mesma taxa de remuneração da Caderneta de Poupança;

13.1.2 – Ocorrendo a rescisão do contrato por justa causa, a CONTRATANTE reterá a garantia prestada pela licitante contratada e, após o competente processo administrativo para a apuração dos danos que sofreu, ressarcir-se-á do valor correspondente aos prejuízos apurados, inclusive o pertinente as multas aplicadas. Caso o valor da garantia prestada seja insuficiente para cobrir os prejuízos, a diferença será cobrada judicialmente. Respeitada essa condição, a garantia será liberada, em até 60 (sessenta) dias após a assinatura, pelas partes contratantes do "Termo de Entrega e Recebimento dos Fornecimentos".

13.2 – Se, por qualquer razão, for necessária a prorrogação do contrato, a contratada ficará obrigada a providenciar a renovação do prazo de validade da garantia, nos termos e condições originalmente aprovados pela CONTRATANTE.

14 – DO PAGAMENTO

14.1 – Os recursos para o pagamento serão próprios da COSANPA

14.2 – O pagamento ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias, contados após a apresentação e aceitação da NOTA FISCAL e demais documentos no setor financeiro da COSANPA, desde que não ocorra fator imperativo provocado pela CONTRATADA, através de crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA a ser indicada pela mesma. Observe-se que a DANFE correspondente à NOTA FISCAL deve estar atestada, visada e aceita pela unidade de fiscalização e gerenciamento do Contrato.

(91) 3251-7874
cpl@cosanpa.pa.gov.br
Av. Magalhães Barata, 1201
São Brás – CEP: 66060-901
Belém – Pará

cosanpa
cosanpa
cosanpaoficial

14.3 – Qualquer inconsistência, erro ou omissão na Nota Fiscal ou na documentação fiscal será objeto de glosa pela COSANPA e devolução da documentação à CONTRATADA para correção ou complementação, com a consequente interrupção do prazo para pagamento previsto no item a seguir, que iniciará novamente somente após a documentação regularizada, reapresentada e aceita.

14.4 – Não serão aceitas cobranças realizadas por meio de títulos colocados em cobrança através de Banco ou outra instituição do gênero. A forma de cobrança será exclusivamente em carteira, vedada a anuência para contrair empréstimo de financiamento e a cessão de crédito;

14.5 – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a correção monetária;

14.6 – A Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA deverá estar acompanhada de comprovantes de pagamentos da GPS e GPR, certidões CND junto ao INSS, do CRF junto à CEF e CNDT perante a justiça trabalhista, bem como ainda as demais certidões negativas emitidas pelos órgãos competentes dos governos municipais, estaduais e federais, no que for pertinente, conforme a natureza da operação e as exigências legais;

14.7 – Todos os fornecimentos serão contabilizados de acordo com os itens e as quantidades contratadas, efetivamente realizadas e pelos preços unitários aprovados pela COSANPA.

14.8 – O processo de pagamento deverá também obedecer às cláusulas do contrato firmado entre a COSANPA e a empresa contratada.

14.9 – São de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas e quaisquer deduções ou interpretações diferentes destes critérios e condições de pagamentos, fornecidos pela COSANPA.

15 – REAJUSTE DE PREÇOS

Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses a partir da vigência do contrato. Após esse período, havendo prorrogação do contrato, o preço contratual poderá ser reajustado pelo INPC/IBGE, tomando-se por base o mês da apresentação da proposta comercial correspondente ao contrato, a ser estabelecido como referência para apuração da variação do referido índice no período considerado.

(91) 3251-7874
cpl@cosanpa.pa.gov.br
Av. Magalhães Barata, 1201
São Brás – CEP: 66060-901
Belém – Pará

RONALD KELLEY DA SILVA
Engenheiro Eletricista (CREA/PA 150314061-0)

Assessor de Planejamento e Controle – APC/DO

(91) 3251-7874
cpl@cosanpa.pa.gov.br
Av. Magalhães Barata, 1201
São Brás – CEP: 66060-901
Belém – Pará

cosanpa
cosanpa
cosanpaoficial